FDVN LAW FIRM
Tổ hiệu nghiệp vụ

Đề 1: LSHS/TN-01/240

Khoảng 17h ngày 30/5/2005, ông Đoàn Viết Sinh dùng tàu gỗ chở Trần Quốc Toàn (sinh ngày 30/10/1977) ra đảo Thẻ Vàng thuộc huyện CP, QN để cai nghiện ma túy.

Chiều ngày 1/6/2005, khi tàu đến đảo, vợ chồng ông Sinh lên đảo, còn Trần Quốc Toàn và cháu Đoàn Hoàng Long (sinh ngày 29/12/1995) là con trai ông Sinh lại ở tàu. Khoảng 17h10' cùng ngày, Toàn rủ Long đi câu cá ở đảo Khỉ, Long đồng ý. Sau đó, Toàn tự ý nổ máy điều khiển tàu cùng Long đi đến gần đảo Khỉ. Thấy trời sắp tối nên Toàn cho tàu chạy vào bờ khu hòn II thuộc phường CS, CP để ăn cơm. Khi cách bến Cao Sơn khoảng 100m, thấy tàu chạy chậm lại rồi dừng hẳn, Toàn xuống nước kiểm tra thấy tàu rơi mất chân vịt. Toàn thả neo và bảo cháu Long ở lại trông tàu, cháu Long đồng ý. Toàn dùng phao cứu sinh bơi vào bờ thuê tàu khác ra kéo. Khoảng 19h30', Toàn lấy phao trên tàu bơi vào bờ, khi bơi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Long gọi: "Em sợ lắm, em không ở đây đâu", Toàn nói lại với Long: "Không sợ, tý anh quay ra ngay".

Khi vào bờ, Toàn không đi thuê tàu mà thuê xe ôm về nhà mẹ đẻ là Nguyễn Thị Phương ở thành phố HL xin 200.000 đồng để mua chân vịt thay thế và chi tiêu. Sau đó, Toàn đón xe ôm quay lại Cao Sơn để thuê tàu khác kéo tàu của ông Sinh và đưa Long vào bờ. Khoảng 22h, Toàn về đến Cao Sơn, Toàn thấy tàu của ông Sinh đã được kéo vào bờ và mọi người nói Long đã chết. Thấy vậy, Toàn đến nhà ông Sinh để hỏi lý do Long chết thì bị gia đình ông Sinh giữ lại và giao cho cơ quan công an. Khi tiếp nhận Toàn, công an thu giữ của Toàn 520.000 đồng.

Ngày 2/6/2005, Công an huyện CP ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Toàn về hành vi "Vô ý làm chết người". Ngày 3/6/2005, Toàn bị bắt tạm giam thời hạn 03 tháng.

Bà Nguyễn Thị Phương khai: 21h ngày 1/6/2005, Toàn đến nhà bà xin tiền và nói "mới từ biển về", Toàn mặc quần đùi, áo phông trắng, chân đi đất. Bà đã cho Toàn 200.000 đồng và một đôi dép. Sau khi xin được tiền, Toàn nói đi CP.

Chị Nguyễn Thị Mơ khai: Khoảng 19h ngày 1/6/2005, chị bán hàng ở mép biển công viên Cao Sơn có nghe thấy tiếng trẻ em khóc ở biển vọng vào, tiếng khóc phát ra từ rất xa, trời tối chị tưởng đó là con gia đình thuyền chài nên chị không để ý nữa.

Anh Đoàn Văn Nghĩa khai: anh nhìn thấy xác cháu Long chết bị sóng đánh dạt vào bờ đầu cống ở hồ Cao Sơn vào khoảng 21h, nước biển to, anh đã ra biển tìm tàu thì thấy tàu của anh Sinh cách bờ 100m, tàu được neo đậu, tàu còn nổi.

Biên bản khám nghiệm hiện trường xác định: tàu của ông Sinh không còn chân vịt. Mọi người tìm trong phạm vi 1km^2 tại khu vực Toàn khai nhưng không thu được chân vịt.

Biên bản khám nghiệm tử thi Đoàn Hoàng Long ngày 1/6/2005 ghi nhận:

Xem xét bên ngoài: Tử thi đang giai đoạn cứng xác, da toàn thân nhăn nheo. Mặt, cổ: Hai mắt nhắm, miệng ngậm lưỡi trong cung răng, mũi có dịch bọt trắng, 2 ống tai khô, thái dương trái cách cung lông mày trái 1cm có xước da kích thước 4cm x 0,1cm, cách trên cung lông mày phải 1cm bầm tím kích thước 0,5cm x 1cm. Đầu, ngực bụng, 2 tay, 2 chân, lưng, mông, sinh dục ngoài: không có dấu vết tác động của ngoại lực.

Giải phẫu tử thi: Dưới da đầu không tụ máu, không tụ máu trong và ngoài màng cứng hộp sọ. Khoang màng phổi hai bên khô, không có dịch, hai phổi dãn. Trong lòng khí phế quản có nhiều dịch bọt, diện cắt nhu mô phổi có nhiều dịch bọt. Phía ngoài tim có nhiều chấm xuất huyết. Trong dạ dày có khoảng 200ml dịch nước lẫn cơm và thức ăn còn rõ hạt. Các phủ tạng khác, hệ thống xương: bình thường.

Bản giám định pháp y số 106 ngày 26/7/2005 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh QN căn cứ biên bản khám nghiệm tử thi ngày 1/6/2005, xét nghiệm rong tảo trên mảnh phổi và dịch dạ dày có tảo silíc hình đế giầy, đã kết luận: "Đoàn Hoàng Long chết sau khi xuống nước".

Ông Đoàn Viết Sinh có lời khai: gia đình lo chi phí mai táng cho cháu Đoàn Văn Long hết số tiền là 20.000.000 đồng và chi phí sửa chữa tàu là 5.000.000 đồng. Gia đình Toàn đã bồi thường 3.000.000 đồng, ông Sinh yêu cầu Toàn và gia đình Toàn bồi thường số tiền còn lại.